



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

Año de la Grandeza Argentina

Disposición

Número:

Referencia: Conc. 2073 - Disposición SCE

VISTO:

El expediente EX-2025-133007092- -APN-DR#CNDC, caratulado “PATAGONIA RESOURCES S.A. S/NOTIFICACIÓN ART 9 LEY N.º 27442 (CONC 2073).”

El Informe Técnico de la Dirección Nacional de Concentraciones Económicas emitido en la fecha 31 de marzo de 2026.

Y CONSIDERANDO QUE:

Determinadas operaciones de concentración económica se ven alcanzadas por la obligación de notificación prevista en el Artículo 9 de la Ley 27.442 (LDC) ante la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (SCE) de la AUTORIDAD NACIONAL DE COMPETENCIA, organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, ello, en virtud de lo dispuesto en los Artículos 7º a 18, 31 y 32 de dicha ley.

De acuerdo con lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 10 de la LDC, se establece un PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM) para las concentraciones económicas que, a criterio de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA, presentan menor probabilidad de estar alcanzadas por la prohibición del Artículo 8 de la precitada ley.

Dicho procedimiento fue reglamentado, entre otras normas, mediante la Resolución 905/2023 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO y la Disposición 156/2024 de la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (ex CNDC).

El expediente citado en el VISTO fue iniciado el 2 de diciembre de 2025, cuando la SCE recibió la notificación de una concentración económica que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre las concesiones de explotación sobre las áreas «Barranca Yankowsky», «Los Monos» y «Los Perales-Las Mesetas», situadas en la provincia de Santa Cruz, por parte de PATAGONIA RESOURCES S.A. (“PATAGONIA RESOURCES”) (en adelante, la “Operación”).

La Operación se realizó en el marco del proceso de Licitación Pública Nacional N° 006/ 2025 (la “Licitación”) llevada adelante por Fomicruz S.E., según lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares aprobados mediante Decreto 0745/2025. PATAGONIA RESOURCES resultó seleccionada como una de las cesionarias de tal licitación pública por las áreas «Barranca Yankowsky», «Los Monos» y «Los Perales-Las Mesetas» (conjuntamente, las “Áreas”)

La operación se instrumentó mediante tres contratos de cesión de concesiones, celebrado entre PATAGONIA RESOURCES y Fomicruz S.E. sobre las Áreas.

La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del Artículo 7º, inc. d), de la LDC y la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera umbral establecido en el Artículo 9º de la Ley citada.

La operación sujeta a análisis genera solapamientos horizontales en los mercados de exploración y explotación de petróleo y gas, ambos con alcance nacional.

Además, habiendo analizado la documentación aportada por las partes, no se advierten cláusulas restrictivas de la competencia.

La operación notificada encuadra en el artículo 3º, inc. c), del ANEXO I de la Disposición (ex) CNDC 156/2024 (publicada en el B.O. 03/01/2025) y no presenta ninguno de los elementos enunciados en el artículo 4º de la misma disposición, por lo que califica para el Procedimiento Sumario (PROSUM).

La DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (DNCE), emitió un Informe Técnico de fecha 31 de marzo de 2026, en el cual recomendó a esta SCE que, en uso de las facultades previstas en el Artículo 31, inciso b) de la LDC autorice la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre las concesiones de explotación sobre las áreas «Barranca Yankowsky», «Los Monos» y «Los Perales-Las Mesetas», situadas en la provincia de Santa Cruz, por parte de PATAGONIA RESOURCES. Ello, en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la misma norma.

Esta SCE comparte los fundamentos y conclusiones contenidos en el Informe Técnico de la DNCE y, a fin de evitar repeticiones innecesarias, adopta expresamente dichos fundamentos como parte integrante de la motivación de la presente disposición, remitiéndose a ese documento para todo aquello que no se reproduce de manera expresa en este acto.

La notificante solicitó la confidencialidad de los contratos de cesión sobre las Áreas y de la estructura societaria de las empresas afectadas, manifestando que tales instrumentos contienen información sensible cuya divulgación podría perjudicar a las partes. Asimismo, la notificante presentó un resumen no confidencial suficiente de los mismos para el análisis económico y legal de la operación notificada.

Esta SCE considera suficientes los resúmenes no confidenciales presentados para el análisis de la operación notificada y considera que debe otorgarse la confidencialidad en los términos solicitados. La presente medida se dicta en virtud de lo establecido en los artículos 31, inc. b) y f), 32, inciso d) y 13 de la Ley 27.442, en el artículo 13 del Decreto 480/2018 y sus modificatorios, y el Decreto 50/2019 y sus modificatorios.

Por ello,

**LA SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS
DISPONE:**

Artículo 1º.- Califíquese la operación notificada bajo el procedimiento sumario dispuesto en el Artículo 10 de la Ley 27.442.

Artículo 2º.- Autorícese la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre las concesiones de explotación sobre las áreas «Barranca Yankowsky», «Los Monos» y «Los Perales-Las Mesetas», situadas en la provincia de Santa Cruz, por parte de PATAGONIA RESOURCES S.A., en virtud de lo establecido en el Artículo 14, inc. a), de la misma norma.

Artículo 3°.- Concédase la confidencialidad solicitada respecto de los contratos de cesión sobre las Áreas y de la estructura societaria de las empresas afectadas, considerando suficientes los resúmenes no confidenciales presentados.

Artículo 4°.- Considérese como parte integrante de la presente Disposición al Informe Técnico IF-2026-32556460-APN-DNCE#CNDC emitido por la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS de esta SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS.

Artículo 5°.- Comuníquese al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA la presente medida.

Artículo 6°.- Notifíquese a PATAGONIA RESOURCES S.A.

Artículo 7°.- Publíquese la presente Disposición de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS en el sitio web de la Autoridad Nacional de Competencia.

Artículo 8°.- Archívese.



República Argentina – Poder Ejecutivo Nacional
2026 - Año de la Grandeza Argentina
Dictamen SCE

A LA SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS:

Elevo para su consideración el presente informe, referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el expediente EX-2025-133007092- -APN-DR#CNDC, caratulado "PATAGONIA RESOURCES S.A. S/ NOTIFICACIÓN ART 9 LEY N.º 27442 (CONC 2073)".

I DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. La operación notificada consiste en la adquisición del control exclusivo sobre las concesiones de explotación sobre las áreas «*Barranca Yankowsky*», «*Los Monos*» y «*Los Perales-Las Mesetas*», situadas en la provincia de Santa Cruz, por parte de PATAGONIA RESOURCES S.A. ("PATAGONIA RESOURCES") (en adelante, la "Operación").
2. La operación se realizó en el marco del proceso de Licitación Pública Nacional N° 006/2025 (la "Licitación") llevada adelante por Fomicruz S.E. ("FOMICRUZ"), según lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares aprobados mediante Decreto 0745/2025. PATAGONIA RESOURCES resultó seleccionada como una de las cesionarias de tal licitación pública por las áreas «*Barranca Yankowsky*», «*Los Monos*» y «*Los Perales-Las Mesetas*» (conjuntamente, las "Áreas")
3. La operación se instrumentó mediante tres contratos de cesión de concesiones, celebrados entre PATAGONIA RESOURCES y FOMICRUZ sobre las Áreas.
4. PATAGONIA RESOURCES brinda servicios petroleros y se dedica a la operación y administración de áreas hidrocarburíferas para exploración, explotación, acondicionamiento, transporte y comercialización de toda clase de recursos energéticos.
5. FOMICRUZ es una sociedad estatal perteneciente al gobierno de Santa Cruz.
6. A los fines exclusivos de participar en la licitación, PATAGONIA RESOURCES, junto con Clear Petroleum S.A., Quinta E&P Argentina S.R.L., Quintana Energy Investments S.A., Roch Proyectos S.A.U, Brest S.A. y Azruge S.A., conformaron una unión transitoria de empresas denominada "Consortio Santa Cruz". Cabe destacar que la conformación del Consortio Santa Cruz formó parte de la Operación notificada y no produjo efectos con anterioridad a la misma.
7. Es preciso señalar que PATAGONIA RESOURCES tomó control de las tres concesiones de explotación de hidrocarburos correspondientes a las Áreas que le fueron adjudicadas, así como de las concesiones de transporte asociadas a las mismas, consistentes en los tramos desde las Áreas hasta Las Heras. Por su parte, y en simultáneo, el Consortio Santa Cruz se hizo cargo de la operación del transporte correspondiente al tramo Las Heras-TERMAP.
8. El perfeccionamiento de la operación se produjo el 1 de diciembre de 2025 y su notificación a la Secretaría de Concentraciones Económicas ("SCE") de la Autoridad Nacional de la Competencia ("ANC") se realizó el 2 de diciembre de 2025.

II ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

9. El 2 de diciembre de 2025, PATAGONIA RESOURCES notificó la operación de concentración económica mediante la presentación del formulario F0. La notificación fue realizada en tiempo y forma, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 9° y 84 de la Ley 27.442 (“LDC”).
10. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del artículo 7°, inc. d), de la LDC.
11. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles —monto que, al momento del cierre de la operación, equivalía a PESOS CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES (AR\$ 110.228.000.000) —, lo cual se encuentra por encima del umbral establecido en el artículo 9° de la LDC, y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.¹
12. El 9 de diciembre de 2025, tras analizar la presentación efectuada, esta ANC consideró que la información aportada se hallaba incompleta, formulando observaciones y comunicando a la notificante que el plazo previsto en el artículo 14 de la LDC quedaba interrumpido hasta tanto no diera cumplimiento a lo solicitado, y quedaría automáticamente suspendido hasta que la parte suministre —en forma íntegra y correcta— toda la información, antecedentes y documentación que le fuera requerida. La providencia fue notificada a la parte el 10 de diciembre de 2025.
13. El 11 de diciembre de 2025, esta ANC solicitó a la SECRETARÍA DE ENERGÍA la intervención que le compete con respecto a la operación de concentración notificada, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 17 de la LDC. El organismo requerido no dio respuesta a la intervención solicitada, por lo que se concluye —por aplicación del artículo citado— que no tiene objeción alguna que formular a la operación notificada.
14. El 20 de marzo de 2026, la parte notificante dio respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el formulario F0 acompañado.
15. El plazo estipulado en el artículo 14 de la LDC comenzó a correr el día hábil posterior al 20 de marzo de 2026.

¹ La Ley 27.442 establece en su artículo 85 que “A los efectos de la presente ley defínase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web”. El 26 de febrero de 2025, la Secretaría de Industria y Comercio dictó la Resolución 21/2025, que estableció el valor de la unidad móvil en mil ciento dos pesos con veintiocho centavos (AR\$ 1102,28).

III EFECTOS DE LA OPERACIÓN NOTIFICADA

III.1. Naturaleza de la operación

16. La operación notificada consiste en la adquisición del control exclusivo sobre las Áreas «Barranca Yankowsky», «Los Monos» y «Los Perales-Las Mesetas» de FOMICRUZ por parte de PATAGONIA RESOURCES.
17. A continuación, se presentan las empresas afectadas y la actividad que desarrolla cada una en el país:

**Tabla 1 | Actividades de las empresas afectadas
en la República Argentina**

Empresa	Actividad económica
Grupo comprador	
PATAGONIA RESOURCES S.A.	Exploración, explotación, acondicionamiento, transporte y comercialización de toda clase de recursos energéticos.
EDISON LAS MADERAS S.A.	Generación de energía hidráulica.
WODEN ENERGÍA S.A.U.	Provisión de servicios vinculados a la estructuración y gestión de proyectos relacionados a la distribución y generación de energía y electricidad.
IPE ENERGÍA S.A.	Servicios de construcción e ingeniería eléctrica.
AIR CUYO S.A.	Alquiler de equipo de transporte para vía aérea, sin operarios ni tripulación.
EMPRESA DE ENERGÍA DE RÍO NEGRO S.A.	Distribución de electricidad en el territorio de la provincia de Río Negro.
PARQUE SOLAR VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO S.A.	Generación de energía solar en Córdoba.
PARQUE SOLAR CURA BROCHERO S.A.	Generación de energía solar en Córdoba.
PARQUE SOLAR CB MATER S.A.	Generación de energía solar en Córdoba.
PARQUE SOLAR VMRS MATER S.A.	Generación de energía solar en Córdoba.
RESERVA NATURAL CERRO COLORADO S.A.	Organización de eventos corporativos.

VALLE DE LAS SIERRAS S.A.	Servicios de desarrollo inmobiliario.
MAR DEL SUR CLUB S.A.	Servicios de desarrollo inmobiliario.
CONSORCIO DE EMPRESAS MENDOCINAS PARA POTRERILLOS S.A.	Generación de energía hidráulica y construcción, reforma y reparación de obras hidráulicas.
EDISON ENERGÍA S.A.	Servicios de financiación y actividades financieras n.c.p.
NORELEC S.A.U.	Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial y de financiación y actividades financieras n.c.p.
LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL LITORAL S.A.	Construcción, operación y mantenimiento del segundo tramo del sistema de transmisión asociado a la Central Hidroeléctrica Yacyretá, y al servicio de operación y mantenimiento de instalaciones de transporte energía eléctrica de terceros, y otros servicios vinculados con el transporte de energía eléctrica.
LÍNEAS MESOPOTÁMICAS S.A.	Construcción, operación y mantenimiento del Subtramo Norte de la interconexión Rincón Santa María-Rodríguez y prestación de transporte de electricidad.
EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE TUCUMÁN S.A.	Distribución de electricidad en el territorio de la provincia de Tucumán.
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE INVERSIONES S.A.	Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial y de crédito n.c.p.
EMPRESA JUJEÑA DE ENERGÍA S.A.	Distribución y comercialización de energía eléctrica en el territorio de la provincia de Jujuy.
EMPRESA JUJEÑA DE SISTEMAS ENERGÉTICOS DISPERSOS S.A.	Generación y distribución de energía eléctrica en el territorio de la provincia de Jujuy.
ECOS S.A.	Realización, por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, de

	actividades de construcción en general, prestación de servicios generales y de mantenimiento.
NOANET S.A.	Prestación del servicio de telecomunicaciones, procesamiento de datos, desarrollo de software, desarrollo de electrónica y provisión de equipamiento TIC.
DIMATER S.A.	Compraventa de materiales eléctricos
Objeto	
100% de las áreas «Barranca Yankowsky», «Los Monos» y «Los Perales-Las Mesetas», ubicadas en la provincia de Santa Cruz.	Exploración y explotación de petróleo y gas.

Fuente: DNCE en base a información aportada por la parte notificante.

18. En virtud de las actividades desarrolladas por las partes, la operación genera solapamientos horizontales en los mercados de exploración y explotación de petróleo y gas, ambos con alcance nacional.²
19. Según informan las partes en base a datos del Instituto Argentino de Petróleo y Gas (IAPG),³ el fortalecimiento del grupo comprador en el mercado de extracción y producción de hidrocarburos, como consecuencia de la transacción, es poco significativo, puesto que la participación conjunta de mercado de PATAGONIA RESOURCES y los activos para el año 2024 ascendió a 1,31% en el caso de petróleo y a 0,38% en gas. Por lo tanto, esta Dirección Nacional de Concentraciones Económicas

² Dictamen ex CNDC 565/2006, emitido en el marco del expediente N°S01:0153979 (Conc. N°569) DP/DOLB caratulado "APACHE NATURAL RESOURCES PETROLERA ARGENTINA SRL S/ NOTIFICACIÓN ARTÍCULO 8 LEY N°25.156 (CONC. 0569)"; ex CNDC, Dictamen 946/2012, emitido en el marco del expediente S01:0100141/2011, caratulado "EXXONMOBIL INTERNATIONAL HOLDING INC. y BRIDAS CORPORATION S/ NOTIFICACIÓN ARTICULO 8° LEY N° 25.156"; ex CNDC, Dictamen 38056898/2018, emitido en el marco del expediente EX-2018-31929643- -APNDGD#MP, caratulado "PAMPA ENERGÍA S.A. Y PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY N° 25.156 (CONC. 1346)" y su acumulado, el expediente N°S01:0503987/2016 caratulado "PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. Y PETROBRAS ARGENTINA S.A. S/ NOTIFICACIÓN ART. 8 LEY 25.156 (CONC. 1388); ex CNDC, Dictamen 13969597, emitido en el marco del expediente EX-2023-51714318- -APN-DR#CNDC, caratulado "TOTAL AUSTRAL S.A. -SUCURSAL ARGENTINA-S/NOTIFICACIÓN ART.9 DE LA LEY 27.442 (CONC.1915)"; ex CNDC, Dictamen 12167822/2024, emitido en el marco del expediente EX-2023-25043358- -APN-DR#CNDC, caratulado: "PETROLERA ACONCAGUA ENERGIA S.A. S/NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442"(CONC.1905)"; ex CNDC, Dictamen 18548153/2024, emitido en el marco del expediente EX-2023-51682739- -APN-DR#CNDC caratulado "PAN AMERICAN ENERGY, S.L., SUCURSAL ARGENTINA S/NOTIFICACIÓN ART.9 DE LA LEY 27.442 (CONC.1914)"; ex CNDC, Disposición N° DISFC-2025-97-APN-CNDC#MEC, emitida en el marco del expediente EX-2025- 66273831-APN-DR#CNDC (CONC. 2041).

³ La información se encuentra disponible en el siguiente link: <https://iapg.org.ar/informacion-consolidada/>

(DNCE) considera que los efectos horizontales no resultan preocupantes desde el punto de vista de la competencia.

20. Por lo tanto, esta DNCE considera que la concentración bajo análisis no despierta preocupación desde el punto de vista de la competencia.
21. La operación notificada encuadra en el artículo 3º, inc. c), del *ANEXO I* de la Disposición (ex) CNDC 156/2024 y no se verifican ninguno de los criterios técnicos de exclusión previstos en el artículo 4º de la misma disposición, por lo que califica para el PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM).

III.2. Cláusulas de restricciones accesorias a la competencia

22. Esta DNCE no advierte la existencia de cláusulas potencialmente restrictivas de la competencia en la documentación contractual acompañada por la parte notificante.

IV CONCLUSIONES

23. Esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS considera que la operación analizada califica para el PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM), al encuadrar en el criterio técnico previsto en el artículo 3º, inc. c), del *ANEXO I* de la Disposición (ex) CNDC 156/2024, referido a *“Las Concentraciones horizontales, si la participación de mercado conjunta en cada uno de los mercados relevantes afectados por la transacción notificada resulta inferior al VEINTE POR CIENTO (20%).”*, y no presenta ninguno de los elementos enunciados en el artículo 4º de la misma disposición.
24. Asimismo, esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8º de la LDC, al no restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar en perjuicio al interés económico general.
25. Por ello, se recomienda al SECRETARIO DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS, en uso de la facultad prevista en el artículo 31, inc. b), de la LDC, autorizar la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre las concesiones de explotación sobre las áreas «*Barranca Yankowsky*», «*Los Monos*» y «*Los Perales-Las Mesetas*», situadas en la provincia de Santa Cruz, por parte de PATAGONIA RESOURCES S.A.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número:

Referencia: Conc. 2073 - Informe Técnico Prosum DNCE

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.